

0001714-59.2022.8.26.0572

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102824/2020 - 02º D.P. SAO

JOAQUIM DA BARRA, 11124245 - 02º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA, 81/20/465 - 02º D.P.

SAO JOAQUIM DA BARRA, 2102824 - 02º D.P. SAO JOAQUIM DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001714-59.2022.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001714-59.2022.8.26.0572

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102824/2020 - 02º D.P. SAO

JOAQUIM DA BARRA, 11124245 - 02º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA, 81/20/465 - 02º D.P.

SAO JOAQUIM DA BARRA, 2102824 - 02º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Lucas Ferreira Honorato

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

JOÃO LUCAS FERREIRA HONORATO, qualificado nos autos, é processado pela suposta infração ao artigo 155, §4º, I, II e IV do Código Penal, porque em dia, hora e local narrados na denúncia teria subtraído os objetos narrados na inicial acusatória, mediante escalada, rompimento de obstáculo e em concurso de agentes.

Denúncia foi recebida.

O réu foi citado e ofereceu defesa preliminar.

Durante a instrução testemunhas e a vítima foram ouvidas.

O réu foi considerado revel.

Em memoriais, requereu o representante do Ministério Público a procedência da acusação.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado ou aplicação da pena em seu patamar mínimo.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

De início, a vítima confirmou a ocorrência do crime em seu imóvel.

No mais, testemunhas viram o réu, por meio de câmeras de vigilância, cometendo o crime em questão.

Se não bastasse, o réu foi surpreendido, admitiu o crime e indicou o local em que os objetos foram deixados, os quais foram realmente encontrados lá.

Assim, levando-se em conta o depoimento da vítima e o relato das testemunhas, conclui-se pela procedência do pedido nessa parte.

No mais, segundo testemunhas, o réu precisou escalar o muro do local para cometer o crime.

Além disso, o réu quebrou o cadeado do local para sua empreitada criminosa.

Por fim, o crime foi cometido por mais de um indivíduo, segundo as câmeras de segurança do local.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando a presença de duas qualificadoras.

Sem agravantes ou atenuantes.

Sem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva e condeno o réu, como incurso no artigo 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, c, do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e

multa em seu valor mínimo, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal.

Eventual apelo em liberdade, ausentes os requisitos da prisão preventiva.

São Joaquim da Barra, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA